

1500264-06.2020.8.26.0595

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Serra Negra

Foro: Foro de Serra Negra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2124797/2020 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 7398518 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 774/20/112 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2124797 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL SANTIAGO AFONSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serra Negra

Foro de Serra Negra

1ª Vara

Praça Barão do Rio Branco, 71, Serra Negra-SP - cep 13930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500264-06.2020.8.26.0595 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500264-06.2020.8.26.0595

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2124797/2020 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 7398518 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 774/20/112 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2124797 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL SANTIAGO AFONSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

ISRAEL SANTIAGO AFONSO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, na madrugada de 21 de maio de 2020, por volta das 00h40min, na Rua Bernardino de Campos, 151, Centro,

nesta cidade e Comarca de Serra Negra, trazia consigo, para fins de venda, fornecimento e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 05 (cinco) porções de cocaína, pesando aproximadamente 9.2g (nove gramas e dois decigramas) e 05 (cinco) porções de Cannabis Sativa L, erva vulgarmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 9.5g (nove gramas e cinco decigramas), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 7-8), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 18-20).

Notificado, o réu ofereceu defesa preliminar escrita (fls. 201/203), conforme preceitua o artigo 55 da Lei nº 11.343/06

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2021 (fls. 206/209).

Durante a instrução foram ouvidas 3(três) testemunhas arroladas pela acusação, 1(uma) testemunhas arroladas pela defesa, sendo ao final o réu interrogado (fls. 125/130).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 302/305), enquanto a Defesa pugnou pela improcedência, e alternativamente desclassificação do delito de tráfico de drogas para delito previsto no art. 28 da Lei 11.343.06 (fls. 309/318).

Relatei.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

Restou apurado que, na madrugada de 21 de maio de 2020, policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro pela Rua Bernardino de Campos quando avistaram o momento em que o réu estacionou o veículo VW PASSAT, placas CWN-7389, da cidade de Amparo - SP, na via pública, e se dirigiu à Praça Sesquicentenário, local conhecido como ponto de comércio de Entorpecentes.

Diante das recorrentes notícias anônimas (fls. 23-25) dando conta da comercialização de drogas pelo réu, notadamente na referida praça, os policiais militares procederam a sua abordagem e, por meio de revista pessoal, encontraram em seu poder um telefone celular e R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro. Além disso, no interior do veículo conduzido pelo réu, foram localizadas 05 (cinco) porções de cocaína e 05 (cinco) porções de maconha, todas individualmente embaladas e prontas para a venda.

No momento em que os policiais procediam à busca no interior do automóvel, o réu se aproveitou para empreender fuga a pé, embrenhando-se em um matagal, e não foi mais localizado.

A materialidade delitativa está demonstrada pelo auto boletim de ocorrência de (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), e pelo de exame químico toxicológico de (fls. 18/20).

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

Em Juízo, o réu negou ter praticado o crime narrado na denúncia. Contou sobre os fatos: "Não, senhora. Eu não confirmo essa denúncia até mesmo porque não estava nesse lugar no dia dos fatos. No dia eu cheguei do meu trabalho por volta de seis e meia e tomei um banho e fui para a casa da minha namorada e fiquei a noite inteira e não saí da casa dela, inclusive esses policiais que prestaram depoimento agora, eu tive uma situação que aconteceu que no mês de setembro, agosto, setembro de dois mil e vinte eles me abordaram perto da igreja matriz, estavam eu e meu filho de doze anos e a minha namorada, Mariana, e esses policiais queriam revistar o meu filho e tive uma situação com esses policiais e esse "Alemão", o Luciano, falou assim que era para eu aproveitar me alimentar bem na rua porque eu não ia passar o natal na rua" (fls.278/280).

Ouvido em Juízo, o Policial Militar Antonio Carlos Azevedo Soares, contou sobre os fatos ocorrido naquela madrugada: "Recordo. Nessa data recebemos uma denúncia de que o acusado teria se deslocado até a casa de outro indivíduo, também conhecido dos meios policiais e que teria pegado uma certa quantidade de substância entorpecente para comercializar e ele se utilizava de um veículo Passat e costumava comercializar na Praça Sesquicentenário. Diante das informações nos deslocamos na praça e na Av. Bernardino de Campos tivemos a oportunidade de avistar o veículo estacionado e foi feita a abordagem e com ele encontrava-se uma carteira e quatrocentos reais e a chave do veículo. Indagado quanto ao entorpecente e o ao

veículo e ele informou que a chave era de outro veículo e não conhecia o veículo informado pela guarnição e no momento já sabíamos que era do veículo e informamos que íamos até o veículo e ele se evadiu correndo em direção a Fonte Santo Agostinho e foi feita a busca no veículo e localizadas uma quantia de substância entorpecente e foi conduzido o veículo ao pátio e o entorpecente na Delegacia de Polícia e na fuga ele derrubou um documento, RG, que foi apresentado na Delegacia de Polícia" (fls.272/274).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Luciano de Oliveira. Ouvido em juízo contou sobre os fatos: "Sim. Nesse dia a gente recebeu denúncia que o Israel ia buscar droga na casa de uma pessoa que mora no bairro Nova Serra Negra e durante o patrulhamento passamos nessa casa do Bairro Nova Serra negra e vimos um carro parado na frente da casa dele, que era um carro que a gente sabia que o Israel andava, era um Passat, porém não tinha ninguém no carro e mais tarde, na Av. Bernardino de Campos, vimos o Israel estacionando o carro e indo em direção a praça atrás da rodoviária, local conhecido como ponto de droga e nessa praça em frente a Rua Paulino ele estava sentado no banco e fizemos a abordagem e não tinha nada com ele e peguei o RG dele, a chave do carro que estava com ele e fiz uma busca nas imediações para ver se encontrava a droga e nesse momento ficou uma policial feminina e num determinado momento ele saiu correndo em direção à Fonte Santo agostinho e se escondeu no mato e em posse da chave do carro eu fiz uma revista no carro e no quebra sol do carro localizei cinco porções de cocaína e cinco porções de "maconha". Diante disso apresentamos na Delegacia de Polícia o carro, o documento dele estava irregular e as drogas e foi feito Boletim de Ocorrência" (fls.274/275).

A testemunha Soliane Rita Gaspar Machado, ouvido em juízo, afirmou que vendeu o veículo VW Passat para o réu Israel, no qual já foi seu namorado no ano de 2019, no qual o réu não efetuou a transferência do veículo (fls. 276/277).

Por sua vez, foi ouvida a testemunha de defesa Mariana Catarina Batista de Vasconcellos Gonçalves, ex-namorada do acusado. Ao ser questionada se quando namorava o réu ele era usuário de droga, a testemunha respondeu: "Usava pedra, cocaína, "maconha", a gente usava junto, o que tivesse a gente usava". Acrescentou ainda que na data dos fatos permaneceu com o réu a noite toda (fls.297/298).

Assim, ao cabo da instrução processual, entendo que ficou suficientemente demonstrado que o réu trazia consigo para fornecimento ao consumo de terceiros drogas (cocaína, maconha), o que se denota especialmente pelo fato de existência de denúncias anônimas, além do réu já ser conhecido dos meios policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, dando conta da comercialização de drogas pelo réu na referida praça, local em que se deu a abordagem.

Ademais, na abordagem realizada pelo Policias Militares foram encontrado no automóvel do réu uma quantia de R\$400,00 (quatrocentos reais), além de drogas individualmente embaladas e prontas para a venda. Os depoimentos dos Policias Militares, que atenderam o flagrante, foram firmes e harmônicos, restando, deste modo, demonstrada a autoria e materialidade do crime.

Nesse particular, vale ressaltar que não há que se discutir o valor dos depoimentos dos Policiais Cíveis e Militares, tendo em vista que estes gozam de legitimidade até prova ao contrário, da qual inexistente nos autos. Ademais, os depoimentos prestados por eles não apresentaram contradições, demonstrando total coerência.

De rigor, portanto, a condenação do réu pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em primeira fase, observo que o réu é portador de maus antecedentes criminais, conforme certidões de fls. 153/154. Assim, sendo a culpabilidade apreciada em seu conjunto, nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, presente circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme certidão de fl.155/156, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Ausente circunstância atenuante.

Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima fixada.

Na ausência de elementos acerca da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Fixo o regime inicialmente fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, c/c artigo 2º, §1º, da Lei 8072/90.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não estão presentes os requisitos para tanto.

Ante o exposto, e atenta a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e CONDENO ISRAEL SANTIAGO AFONSO por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que assim permaneceu durante a instrução processual.

Custas ex lege.

P.I.C.

Serra Negra, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA